



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 16 DEL  
16/01/2026

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE EX ART. 208 D. LGS. 50/2016 ED ART. 1965 COD. CIV. TRA IL COMUNE DI AVELLA E LA SOCIETA' ECOSISTEM S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE III^ RATA -**

Registro Generale  
N. 21 DEL  
16/01/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*
- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

### PREMESSO:

- giusta convenzione assunta al rep n. 6/2019 e sottoscritta in data 30.10.2019, l'Ente comunale ha affidato alla Società Ecosistem S.r.l., con sede legale in Nusco (AV) – Area Industriale F1 (C.F.-P.IVA: 02268680648) il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti;
- in ragione dell'espletamento del servizio, con missive a firma di legale notificate via PEC in data 02/08/2022 ed in data 17/08/2022, la Società Ecosistem S.r.l. ha diffidato l'Ente comunale al pagamento di tutte quante le
- fatture fino a quel momento emesse, per un importo totale, al netto dell'IVA, di € 140.404,80 (euro centoquarantamilaquattrocentoquattro/80);
- in seguito a tali diffide, il Comune di Avella ha provveduto ad effettuare il pagamento delle fatture n. 146 del 31/03/2022 di € 9.700,80, n. 212 del 30/04/2022 di € 9.696,00, n. 271 del 31/05/2022 di € 11.601,60 e n. 322 del 30/06/2022 di € 12.580,80, per un totale complessivo, al netto dell'IVA, di € 43.579,20;
- per le fatture emesse dalla Società Ecosistem S.r.l. nel lasso temporale dal 31/7/2020 al 31/1/2022 il debito del Comune di Avella ascende pertanto, al netto dell'IVA, a complessivi € 96.825,60 per sola sorta capitale, oltre € 34.339,67 a titolo di interessi moratori ex art. 4 D.Lgs. 231/2002, quali cristallizzati alla data del 30/11/2024 nonché € 400,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 quale importo forfettario per il ritardato pagamento delle 10 fatture [= € 40 x 10], per un totale complessivo quindi di € 131.565,27 (euro centotrentunomilacinquecentosessantacinque/27);
- all'esito di incontri tenuti allo scopo di definire transattivamente la sopra indicata pendenza debitoria, le parti sono addivenute alla composizione bonaria dell'incipiente lite;
- con deliberazione di G.C. n. 5/2025 è stato approvato lo schema di accordo transattivo intercorrente con la Società Ecosistem S.r.l. con il piano di rientro ivi previsto;

### CONSIDERATO che:

- l'esecuzione dell'accordo transattivo permette di evitare l'alea di un giudizio che potrebbe comportare un notevole esborso economico a carico dell'Ente comunale, essendo prevista la rinuncia da parte della Società affidataria dell'importo di € 31.382,51 a titolo di interessi moratori ex art. 4 D.Lgs. 231/2002, quali cristallizzati alla data del 31/08/2024, nonché € 400,00

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 quale importo forfettario per il ritardato pagamento delle 10 fatture [= € 40 x 10], oltre all'eventuale aggravio delle spese di lite;

- non è previsto alcun onere di natura patrimoniale a carico del Comune di Avella che risulti eccedente rispetto al corrispettivo dovuto alla Società appaltatrice;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 2) dello schema di atto transattivo, il Comune di Avella si obbliga a corrispondere alla Società Ecosistem S.r.l. l'importo di € 96.825,60 (euro novantaseimilaottocentoventicinque/60), mediante idonei versamenti da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla Ecosistem S.r.l., entro le date di scadenza riportate nel seguente piano di rateizzazione:

| SCADENZA VERSAMENTO | IMPORTO     |
|---------------------|-------------|
| 15/01/2025          | € 32.275,20 |
| 30/06/2025          | € 32.275,20 |
| 15/01/2026          | € 32.275,20 |

**DATO ATTO** che con Determina Dirigenziale rg n. 35 del 28.01.2025 e Determina Dirigenziale rg n. 332 del 17.06.2025, si è proceduto a liquidare gli importi relativi alla I e alla II rata come da schema di transazione;

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO** dello schema di accordo transattivo ex art. 208 D. Lgs. 50/2016 ed art. 1965 Cod. Civ. approvato con la richiamata Deliberazione G.C. n. 5/2025;
2. **DI DARE ATTO che risultano imputate** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore della Ecosistem S.r.l., con sede legale in Nusco (AV) – Area Industriale F1 (C.F.-P.IVA: 02268680648):

#### **Capitolo 1262.36–impegno 21/2026 C.E.F.**

##### **Codice di bilancio 09.03\_1.03.02.15.005**

3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
4. **DI LIQUIDARE** a favore della Ecosistem S.r.l., con sede legale in Nusco (AV) – Area Industriale F1 (C.F.-P.IVA: 02268680648) l'importo di € 32.275,20, oneri compresi, oltre iva, quale III^ ed ultima Rata del piano di rientro approvato con Deliberazione di G.C. n. 5/2025;
5. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

Avella (AV), 16/01/2026

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 16/01/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno collegato**

| <b>Descrizione Impegno:</b> SALDO ATTO DI TRANSAZIONE<br><b>CIG:</b> <b>CUP:</b><br><b>Descrizione Capitolo:</b><br><b>Vincolo Bilancio:</b><br><b>Vincolo Tesoreria:</b> |                 |                |                     |                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Piano Finanziario                                                                                                                                                         | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
| 1.03.02.15.005                                                                                                                                                            | 9.3             | 1262.36        |                     | 2026                | 0                        |
| N. Impegno Definitivo                                                                                                                                                     | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 21                                                                                                                                                                        | € 35.502,72     | 0              | € 0,00              |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> ECOSISTEM S.R.L. - <b>Progressivo Fornitore:</b> 2209 |
| <b>Codice Fiscale:</b> 02268680648 <b>P.Iva:</b> 02268680648                |

**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 27             | 35.502,72            | 2026      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|                  |
|------------------|
| ECOSISTEM S.R.L. |
|------------------|

Avella (AV), 16/01/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 16/01/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 39, e vi rimarrà fino al 31/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 21 del 16/01/2026;

Oggetto: ATTO DI TRANSAZIONE EX ART. 208 D. LGS. 50/2016 ED ART. 1965 COD. CIV. TRA IL COMUNE DI AVELLA E LA SOCIETA' ECOSISTEM S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE III^ RATA -

Avella (AV), 16/01/2026

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to dott. Pasquale Maiella